

(א) נביאה ג: וט"ו, (ב) פסחים לו: מכות יט: סנהדרין ק"ג: א וירקלא כנן, (ד) יקדושין כג: א, (ה) נזיע' בתוס' דיעמות עב. ד"ה ואסורים לזרים כ"ו, (ו) דף פב. אמר רש לקש כ"ג, (ז) יבקרשין כג: דף, (ח):

גליון הש"ם

תוס' ד"ה וירקלא וכו' ואספברא בעלמא הוא. ע"י מנחות פז ע"ב דרש"י ד"ה מדמעת: בא"ר ברוב ברבש ובלח בם'. קשה לי הא כמין כמיו גם בלח כטל מה"ט כרוב. ואם מין כשאינו מינו גם מדרבנן כטל כס' דהא דתרומה כק"א היינו מדרבנן וזלם דעמא דכוותה הכוס' כליטו מינו כטעם ובמינו כשחא למא דק"ל כרבה דאליקן כמר שמא ודחק:

מוסף רש"י

ואסורים לזרים. בללז (תרגי' יח'). ודון נכסי כהן. לקדש כהן חל האשה וליקח דמיתין עבדים וקרקעות ובהמה טמאה (שם ויבחות עג.) אכל מעשר לא יתן אלא לאכילה ושמיה וסוכה ואין אשה מתקדשת לו, וסתם משנה ר"מ דאמר מעשר ממון גבוה הוא, ואפ"ר דקולא הוא לגבי תרומה ונכורים אפ"ה חשיב ליה (יבחות שם.) רעולים באחד ומואה. אכל כפחות אין עולין אלא כל החולין אסור לזרים (תרגי' יח') אכל מעשר כטל כרוב ולא צ"י אחד ומאה (יבחות עג.) וטעונין רחיצת ידים. לפי ששני עושה שלש, וידים גזרי פליהם טומאה שני, למיך פוסלות את התרומה אם לא טעון (תרגי' יח') וטעונין רחיצת ידים אפילו הן פירות, דקסמי דיום שניות הן מדרבנן ופוסלות את התרומה. אכל מעשר וחולין ק"ל (וחולין ק.) הטעם דיו לפירות הרי זה מגבי הרוח (יבחות עג.) והעבר שמש. אם טמא טומאה דאורייתא וטבל, אינו אוכל בתרומה עד שיעירב משם, יבצמות (עד:) ליפנין מקראי (תרגי' יח') כטול יום מותר במעשר ואסור בתרומה (יבחות עג.) מה שאין כן במעשר. אין מיטה ואין חומש ואין אסור לזרים, שהרי כל עמלו נאכל לזרים, וחומש שמוקדש כסדיוטו לא איירי הכא בחומש הי' הוא, דאין דאין בתרומה פדיון, ונכסי הדיוט נמי לא הוי לקנות זו עבדים וקרקעות, דלא יתן אלא לאכילה ושמיה וסוכה, ואין טעון רחיצת ידים שאין השני פוסל זו לפשות שלשי ואינו טעון העירב משם, כמשנה, ומקראי ליפנין לה יבצמות פרק הערל (תרגי' יח'). וכל דבר שיש לו מותרין אפילו באלף לא בטיל. ואפ"ר דמדאורייתא חד כתר כטיל דכתיב אחרי כרם להטות, אחמור רבנן האילן יש לו מתירין לאחר זמן לא יאכלנו באיסור על ידי כיוטל (ביצה א.)

ואסורים לזרים. בללז יאכלז. ואכטריך למתנייה משום דצעי למתנייה מה שאין כן במעשר דאפי' איסור ליכא: וזן נכסי כהן. לקדש כהן את האשה משא"כ במעשר. סתם משנה כרבי מאיר דלמרי' מעשר ממון גבוה הוא והמקדש זו לא קידש: וטעונים רחילז **ידים**. לפירות שהידים טמאות שניות גזרו כהן רבנן ושני עושה שלשי בתרומה מה שאין כן במעשר שאין טעון רחילת ידים לפירות דלמחר מר הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגנסי הרוח והכי מוקמי' לה כחגיגה כפ' שני (דף יח:) **והעירב שמש**. לטומאה דאורייתא משא"כ במעשר דלמחר מר טבל ועלה אוכל במעשר ומקרא ליפנין לה יבצמות כפרק הערל (דף עד:) **ועולין באחד ומאה**. כריכין אחד ומאה לבטל עולין כרוב משא"כ במעשר כטעיל כרוב ולא צ"י אחד ומאה. ועל כרחק במעשר שאין לו תקנתא לא כפדייה ולא להעלותו ליירושלים קאמר דאי אית ליה תקנתא אמור רבנן דבר שיש לו מתירין לא בטיל והכא כגון שנטמא דלית ליה תקנתא כאלילה ואין זו שזה פרוטה לללו כד פדייה הוא אם איתא לדחוקיה כו': **ולגבי פרוטה**. משנה זו כמסכת כזורים (פ"ב מ"א) שניה הלכך חשיבותא דידה קא מני ואילו ולא קולי דידה שתהא היא עולה ומעשר אינו עולה: לא ס"ד. דלא כטיל כלל אלא ודאי כטיל כרוב קאמר: **ושנכנס ליירושלים ויאל**. לקמן מפרש דלית ליה תקנתא לא כאלילה ולא כחילול: **ולא פריק**. לא פדה מעשר עד הנה שיהו מעות מעשר כדיו: **וניסי מעשר**. שזה חצי פרוטה: **ונלרף**. יציאתו אכל המעורב ויאמר המעורב חה מחוללים על פרוטה זו ואשתכח דיש לו מתירין:

דאורייתא ודרבנן לא מטברי. לתפוס פרוטה זו כקדושת מעשר שהמעורב מן התורה כטל כרוב דכתיב (שמות כג) אחרי רצים להטות ורבנן הוא דלמחר היכא דיש לו מתירין לא ליבטיל הלכך אין איסור מעשר כזה אלא מדרבנן הילכך אין מטטרף עם זה לתפוס פדיונו נמנא שזה חצי פרוטה שהציא נאכל בלא חילול אכל דחוקיה מעות הראשונות ככר נתפסו: וניסי. חצי שזה פרוטה דמעשר שני של דמאי הלקוח מעם הארץ דאיסורו ופדיונו דרבנן דמדאורייתא כל אדם נאמן על המעשרות: **דלמא אסי לאסויי ודאי**. ולא נמנא שזה חצי פרוטה שאינו מעורב נאכל בלא חילול: וניסי **שפי פרוטות**. נחושת: ויחלל עולין מעשר שזה **פרוטה ומאה**. ונחלליה להאי מעורב על האץ חצי פרוטה יתירא דהויא ליה כדחוקיה: **מי סברז שזה פרוטה ומאה**. מעשר: **כפסה שפי פרוטות**. כקדושה דנמני האץ לאינטרופי כהדיהו סכבר נתפסן: **פרוטה כפסה שזה פרוטה**. מן המעשר: **חצי פרוטה**. הנותר במעשר: **לא כפסה**. לפרוטה שניה. וא"ת המעורב זו ינטרף להשלים הדר הוה ליה דאורייתא ודרבנן. ואם באת לומר דחוקיה נמי היכי משכחת שיש עודף על ידי מי נתפס משכחת ליה במחלל מעשר כסלע שלם או בשקל או באיסר שאפי' לא היה המעשר שזה אלא שלש פרוטות נתפס כל האיסר: **וניסי איסר שלם**. ויחלל עליו מעשר כפחות מדמיו: **גזירה דלמא אסי לאסויי זו פרוטות**. ומעשר כפרוטה ומאה ונמנא שזה חצי פרוטה נאכל בלא חילול הלכך טוב לו שיכטל כרוב: **וליעייליז**. עם תערובתו ויאכלנו כירושלים: **וניפרקיה**. קס"ד גיש זו שזה פרוטה נמי קאמר: ואפי'

מי הו מנזה לאתשולי עלה אי נמי שנתנה לכהן שאינו יכול לשאול עליה עוד שאינה צרשמו: **דלמא אתי לאתויי ודאי**. וא"ת כצקומן רבה (מנחות דף לא.) קאמר רבי שמעון שזורי פסם אחת נתערב לי טבל בחולין ואמר לי רבי טרפון לך וקם צבוק ועשר עליו ולא גזירין דלמא אתי לאתויי ודאי וי"ל דהתם ליכא למגור דלמא אתי לאתויי ודאי דידע שפיר דאין מפרשין מן החיוב על הפטור אבל הכא לא אסיק אדעתיה דלא מנטרפי דאורייתא ודרבנן: **דלמא אתי לאתויי** פרושות. וא"ת והא דתנן (מ"ש פ"ב מ"ח) הפורט סלע ממעות מ"ש אלמא מחללין מעשר על פרוטות וא"כ לנמנא שיסוה מעשר לפרוטות שלימות וא"כ אותו פחות משוה פרוטה אוכל בלא חילול וי"ל דמיייתי איסר כהדיהו וא"ת דלמא מיייתי פרוטות לצד כדגור הכא וי"ל דהתם לא טעי דידע דחצי פרוטה לא תפסה אבל הכא טעי דלא מסיק אדעתיה דאורייתא ודרבנן לא מנטרפי: **ל"הדרך** ורעייאיה. לעיל גבי אין זו שזה פרוטה לא פריך הכי דאיירי כרחוק מירושלים הרבה ומקרי כהכי אין לו מתירין אבל הכא דקתני משנכנס ליירושלים ויאל משמע אפי' לא יאל אלא פסיעה אחת ואמאי ולעייליה: כרבי

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

נג.

ואסורים לזרים. פרש"י דמשום מעשר קתני לה לאשמעי' דאפי' איסורא ליכא ומיהו במסכת חלה (פ"א מ"ט) לא מצינו לפרשו הכי דתנן התם החלה והזכירים חייבין עליהם מיתה וחומש ואסורים לזרים ולא קתני מה שאין כן במעשר וי"ל כדמפרש כירושלמי ואסורים לזרים אפילו חצי שיעור או דאורייתא או דרבנן דפליגי רבי יוחנן ור"ל כפרק בתרא דיומא (דף עד.) ואין לפרש דאסורה לזרים אפי' על ידי פדיון כדפרק הערל (יבמות דף עד.) אמר אין לה פדיון שייריהם:

ועירורא באחד ומאה. כספרי דריש מנקדשו ממנו דתרומה עולה באחד ומאה וערלה וכלאי הכרם באחד ומאתים דמתוך שכפל איסורו כפל עלייתו * ואסמכתא כעלמא הוא דמדאורייתא תרומה וערלה וכלאי הכרם כטיליז * כרוב גיצש וכלח כס' כשאר איסורין כדפרק הנוקין (גיטין דף נד:) גצי נפלו ומתפלגו קאמר והא הכא דמדאורייתא כטל כרוב וצ"י כל הכשר (חולין דף קטו: ושם ד"ה ומה) וצ"י כל שעה (פסחים דף כד: ושם) יליף איסור הנאה כבשר בחלב מק"ו דערלה ולא פריך מה לערלה שכן לריכה אחד ומאתים להסתכל וצפרק הערל (יבמות ד' עג:) דחשיב מחפ"ו דהוי בתרומה ולא במעשר ולא חשיב אחד ומאה והתם נמי * אמר ר' יוחנן והוא שרבו חולין על התרומה: **באחד ומאה**. עולין מאיסור להיתר ולנוקשים מדה אחת ונותנים לכהן כדמתן במסכת ערלה (פ"ב מ"א) תרומה ותרומת מעשר עולין כק"א ונריך להרים הערלה וכלאי הכרם כמאתי ואחד ואין נריך להרים וטעמא דנריך להרים טפי בתרומה מבשאר איסורים מפרש כירושלמי משום גול השצט פירוש כהן: (לעיל) **ורן נכסי כהן**. שיליה זכורים תנן למא אמרו נכסי כהן ליקח כהן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה משא"כ במעשר דתנן כפרק קמא דמ"ש (מ"ו) אין לוקחין עבדים וקרקעות ובהמה טמאה ממעות מעשר שני ותימה כפ' בתרא דמעשר שני (מ"ג) תנן לא נתתי ממנו למת לא לקחתי ממנו ארון ותכריכים למת משמע הא לחי דומיא דמת שרי אלמא שרי ליקח כגדים וי"ל דההיא כדפרק בתרא דמ"ש (מ"ג) אחיא כר' יהודה דלמרו"י ממון הדיוט הוא אי נמי תרווייהו כר' יהודה וכגדים דוקא שהגוף נהנה מהם שרי אבל עבדים אסורים מיתורא דקרא אי נמי תרווייהו כר"מ ומן התורה שרי לקנות כל מיילי ומדרבנן הוא דאסור הוא דאמר כירושלמי לא נתתי ממנו למת למאי אי ליקח ארון ותכריכין הא לחי נתתי כתמיה אלא לסיכה ההיא דרשה אסמכתא כעלמא היא למאי דאסירא מדרבנן ומוקי לה כסיכה אבל אמת הוא דאתא למעוטי ארון ותכריכין כדתנן בשיליה פירקין דמעשר שני והא דאמר פרק הערל (יבמות דף עד. ושם) מניין למעשר שני שנטמא שמותר לטון ממנו שנאמר לא נתתי אחיו דבר ששזה לחיים כו' ואימא לארון ותכריכין ה"פ להא לחודיה אבל סיכה אסורה שמעברו כטומאה הוי כמו אכילה ומשני ממנו מגופו של מעשר משמע

[נזיע' תוס' יבמות עג. ד"ה נכסין]:

וטעונין רחיצת ידים. אפילו למגע דאילו לאכילה אף למעשר טעון כדאמר כפ' השוחט (חולין דף לג:) כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים אסור בתרומה ומותר במעשר דברי ר"מ וחכמים אוסרין: **ל"ה דבר שיש לו מתירין**. וא"ת תרומה נמי יש לו מתירין בשאלה כדאמר כפ' הנודר (מדרס דף נט.) וי"ל כדאמר התם **וטעונין רחיצת ידים**. אפילו למגע דאילו לאכילה אף למעשר דאמר רבי שמעון שזורי פסם אחת נתערב לי טבל בחולין ואמר לי רבי טרפון לך וקם צבוק ועשר עליו ולא גזירין דלמא אתי לאתויי ודאי וי"ל דהתם ליכא למגור דלמא אתי לאתויי ודאי דידע שפיר דאין מפרשין מן החיוב על הפטור אבל הכא לא אסיק אדעתיה דלא מנטרפי דאורייתא ודרבנן: **דלמא אתי לאתויי** פרושות. וא"ת והא דתנן (מ"ש פ"ב מ"ח) הפורט סלע ממעות מ"ש אלמא מחללין מעשר על פרוטות וא"כ לנמנא שיסוה מעשר לפרוטות שלימות וא"כ אותו פחות משוה פרוטה אוכל בלא חילול וי"ל דמיייתי איסר כהדיהו וא"ת דלמא מיייתי פרוטות לצד כדגור הכא וי"ל דהתם לא טעי דידע דחצי פרוטה לא תפסה אבל הכא טעי דלא מסיק אדעתיה דאורייתא ודרבנן לא מנטרפי: **ל"הדרך** ורעייאיה. לעיל גבי אין זו שזה פרוטה לא פריך הכי דאיירי כרחוק מירושלים הרבה ומקרי כהכי אין לו מתירין אבל הכא דקתני משנכנס ליירושלים ויאל משמע אפי' לא יאל אלא פסיעה אחת ואמאי ולעייליה: כרבי

עין משפט

נר מצוה

צ א מיי פ"ו מהל' תרומות הל' ה ופ"ד מהל' זכורים הל' טו [נזיע"ו מהל' מאכלות אסורות הל' יג]:

צא ב מיי פ"ד מהל' זכורים הל' יד:

צב ג מיי פ"ג מהל' תרומות הל' א ופ"ד מהל' זכורים הל' טו:

צג ד מיי פ"א מהל' תרומות הל' י [נפ"ח מהל' אבות הטומאות הל"ט]:

צד ה מיי פ"ז מהל' תרומות הל' ב ופ"ז מהל' מעשר שני הל' יא:

צה ו מיי פ"ג מהל' מעשר שני (הל' אן

והל' ח והל' כד ופ"ז שם הל' יא:

צז ז מיי פ"א מהל' י"ט הל' כ ופ"ו מהל' מאכלות אסורות הל' ט י טו"ע י"ד סי' קב סעי' א:

צח ח ט מיי פ"ו מהל' מעשר שני הל' טז: **צח** י מיי פ"ב שם הל' ח ופ"ג הל' ג סמג עשין קלז [טו"ע י"ד סי' ס'] שלח סעף קלה]: